

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE [UF]

[NOME DO(A) AUTOR(A)], nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF sob o nº [●] e no RG nº [●], residente e domiciliado(a) na [endereço completo], por seu advogado (instrumento de mandato anexo), com endereço profissional indicado no rodapé, vem, com fundamento nos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 205, 206, IV, e 208, § 1º da Constituição Federal, bem como nas disposições do Código Civil e do Código de Processo Civil, propor a presente

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face da

[NOME COMPLETO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA], pessoa jurídica de direito público, mantida pela União/Estado, com sede administrativa na [endereço], inscrita no CNPJ sob nº [●], pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O(a) autor(a) encontra-se regularmente matriculado(a) no curso de [nome do curso], oferecido pela universidade ré, conforme comprovam os documentos anexos (ID [●]).

Desde seu ingresso na instituição, a universidade tem exigido, para a efetivação da matrícula em cada período letivo, o pagamento de uma taxa denominada “taxa de matrícula” ou “contribuição de serviços acadêmicos”, cujo recolhimento é imposto como condição para o exercício regular do direito à educação, inclusive com bloqueio de matrícula em caso de inadimplemento.

No presente semestre, por exemplo, foi cobrado o valor de R\$ [●] (comprovante ID [●]), sem qualquer contraprestação específica que justificasse tal exigência, sendo o valor vinculado apenas ao ato administrativo de matrícula acadêmica, procedimento inerente ao funcionamento regular da instituição pública de ensino.

Tal cobrança tem se repetido de forma sistemática desde o ingresso do(a) autor(a) na universidade, sob a ameaça de cancelamento da matrícula em caso de não pagamento, conforme se comprova pelos documentos de ID [●] e comunicações eletrônicas anexas.

II – DO DIREITO À GRATUIDADE DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

Nos termos do artigo 206, inciso IV, da Constituição da República, o ensino público deve ser oferecido de forma gratuita em estabelecimentos oficiais, princípio que alcança, de forma ampla, todas as etapas do ensino superior prestado por universidades públicas,

inclusive os atos administrativos necessários à vinculação do discente ao curso, como a matrícula semestral.

A imposição de pagamento como condição para o exercício da matrícula acadêmica contraria frontalmente os princípios da gratuidade, da legalidade administrativa e do direito à educação, especialmente quando ausente qualquer amparo legal específico que autorize a instituição da referida taxa, o que constitui exigência de tributo sem previsão legal (art. 150, I, CF).

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não pode o ente público condicionar o acesso a serviços essenciais e constitucionalmente garantidos à prévia contraprestação financeira, notadamente no âmbito da educação pública superior, cujo custeio está submetido a regime orçamentário próprio (art. 212, § 3º, CF).

Trata-se, pois, de cobrança indevida, passível de repetição do indébito, nos termos do artigo 876 do Código Civil, bem como de tutela preventiva para impedir a reiteração da exigência no futuro, dado seu caráter manifestamente inconstitucional e lesivo ao direito fundamental do(a) autor(a).

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. A concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a ré se abstenha de exigir o pagamento de qualquer valor a título de “taxa de matrícula” ou similar como condição para a realização de matrícula nos próximos períodos letivos, sob pena de multa diária;
2. A citação da ré para, querendo, apresentar resposta no prazo legal;
3. Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação para:
 - a. Declarar a nulidade da cobrança de taxa de matrícula ou qualquer outra denominação equivalente, por ausência de amparo legal e afronta à Constituição;
 - b. Condenar a ré à repetição do indébito, no valor total de R\$ [●], correspondente às quantias indevidamente pagas nos semestres [●], atualizadas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros legais desde a citação;
 - c. Confirmar a obrigação de não fazer, consistente na vedação à ré de exigir qualquer valor como condição para efetivação de matrícula em curso de graduação pública.
4. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC.

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente prova documental e pericial contábil, se necessário.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]